

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 598/2537 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวฮกเส็ง
บริษัท นำ สิน ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 867

กรรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขแห่งความรับผิดชอบว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้หรือฟ้าผ่าหรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่สำหรับวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการระเบิดมีข้อยกเว้นเหตุแห่งการสูญเสียและการเสียหายว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากการระเบิดที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าขณะเครื่องจักรตีแป้งที่เอาประกันภัยไว้กำลังทำงานชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องเกิดหลุดหรือหักออกทำให้ชิ้นส่วนโลหะดังกล่าวกระแทกกันเกิดเป็นประกายไฟลุกติดกับผงละอองแป้งภายในเครื่องตีแป้งแล้วลุกลามไปตามท่อจนถึงถังรองรับไซโคลน ทำให้มีการเผาไหม้ภายในถังรองรับไซโคลนเกิดแรงอัดสูงสุดจนระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่โจทก์เอาประกันภัยไว้สูญเสียหรือเสียหาย ความสูญเสียหรือเสียหายจึงมีสาเหตุโดยตรงมาจากการระเบิดในถังรองรับไซโคลนการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยเพราะได้รับยกเว้นตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญาประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 377,551 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 330,100 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า มูลเหตุคดีนี้เกิดจากการระเบิดจากภายในของเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ ทำให้เครื่องจักรและแป้งที่เอาประกันภัยไว้สูญเสียหรือเสียหายจึงอยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้นความรับผิดชอบของจำเลยตามข้อสัญญาประกันภัย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามกรรมธรรม์ อย่างไรก็ตามค่าซ่อมเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับ ความเสียหาย หากมีอยู่จริงก็ไม่เกิน 102,200 บาท และสต็อกสินค้าจำพวกแป้ง ที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินเพียง 3,250 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยใช้เงินค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 377,551 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 330,100 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ได้เอาประกันภัยสต็อกสินค้า แป้งข้าวเจ้า และเครื่องจักรทรัพย์สินของโจทก์ไว้กับจำเลยในวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 5 ต่อมาระหว่างอายุสัญญาประกันภัยขณะเครื่องจักรตีแป้งที่เอาประกันภัยไว้กำลังทำงานชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องเกิดหลุดหรือหักออกทำให้ชิ้นส่วนโลหะดังกล่าวกระทบกันเกิดเป็นประกายไฟลุกติดกับผงละอองแป้งภายในเครื่องตีแป้ง แล้วติดไฟลามไปตาม

ท่อกจนถึงถึงรองรับไฮโดรเจนทำให้มีการเผาไหม้ภายในถึงรองรับไฮโดรเจน เกิดแรงอัด
สูงสุดจนระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้สินค้าและเครื่องจักรที่โจทก์เอาประกันภัยไว้ได้รับ
ความเสียหายโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์แล้วแต่จำเลยไม่
ยอมชำระโดยอ้างว่า เหตุที่เกิดขึ้นมิใช่วินาศภัยตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาประกัน
ภัยที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์และคู่ความนำสืบโต้เถียงกัน
เกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหาย มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยจะ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัยหรือไม่ เพียงใดแม้ตาม
สัญญาประกันภัยที่โจทก์ทำกับจำเลยตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 253
และเอกสารแบบแนบท้ายว่าด้วยสัญญาคุ้มครองและยกเว้นภัยระเบิด (แบบ
อค.1.19) ในส่วนที่ว่าด้วยสัญญาคุ้มครองมีข้อตกลงว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใน
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินต้องสูญเสียหรือเสียหาย เนื่องจากเพลิง
ไหม้ (ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม) หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่
ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่สำหรับกรณีวินาศภัย
ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนั้น มีข้อยกเว้นเหตุแห่งการสูญเสียและการเสียหาย ซึ่งไม่
รวมอยู่ในการประกันภัยนี้ตามกฎหมายประมวลกฎหมายข้อ 253 ว่า การระเบิดทุกชนิด
(ไม่ว่าการระเบิดจะเกิดจากเพลิงไหม้หรือไม่ก็ตาม) เว้นแต่ส่วนที่ระบุในสัญญา
คุ้มครองข้างต้น ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกฎหมายประกันภัยนี้คงใช้บังคับ
ตามเดิม เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุแห่งการสูญเสียและ
การเสียหายจากการระเบิดจึงมีความหมายถึงการระเบิดที่เกิดจากเพลิงไหม้ด้วย เมื่อ
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะเครื่องจักรตีแป่งที่เอาประกันภัยไว้กำลังทำงานชิ้นส่วน
โลหะภายในเครื่องเกิดหลุดหรือหักออกทำให้ชิ้นส่วนโลหะดังกล่าวกระทบกันเกิด
เป็นประกายไฟลุกติดกับผงละอองแป้ง ภายในเครื่องตีแป่งแล้วลุกลามไปตาม
ท่อกจนถึงถึงรองรับไฮโดรเจนทำให้มีการเผาไหม้ภายในถึงรองรับไฮโดรเจนเกิดแรงอัด
สูงสุดจนระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่โจทก์เอาประกันภัยไว้สูญเสียหรือเสียหาย

ความสูญเสียหรือเสียหายจึงมีสาเหตุโดยตรงมาจากการระเบิดในถังรองรับไฮโดรเจน
การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินโจทก์ ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยจึงไม่ได้รับความ
ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย เพราะได้รับยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ
2.5 ดังกล่าวจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัย
คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีก ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นชอบแล้ว
ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นิเวศน์ คำทอง-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>